

刑法
No110

共通問題 H25-5

(配点: 2)

月 日

月 日

責任能力に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 心神喪失とは、精神の障害により、行為の是非を弁識する能力及びこの弁識に従って行動する能力が欠けている場合をいう。
2. 心神耗弱とは、精神の障害により、行為の是非を弁識する能力が欠けている若しくは著しく減退している場合、又はこの弁識に従って行動する能力が欠けている若しくは著しく減退している場合をいう。
3. 13歳であるが、行為の是非を弁識する能力及びこの弁識に従って行動する能力に欠けるところがない場合、責任能力が認められる。
4. 精神鑑定により心神喪失と鑑定された場合には、裁判所は、被告人の責任能力を認めることはできない。
5. 精神の障害がなければ、心神喪失は認められない。

1 誤っている ★

心神喪失とは、精神の障害により、行為の是非を弁識する能力（是非弁識能力）がないか、「又は」この弁識に従って行動する能力（行動統御能力）のない状態をいう（大判昭6.12.3）。

2 誤っている

心神耗弱とは、精神の障害により、行為の是非を弁識する能力（是非弁識能力）又はこの弁識に従って行動する能力（行動統御能力）が著しく減退した状態をいう（大判昭6.12.3）。

3 誤っている

41条。41条は、「14歳に満たない者の行為は、罰しない。」と規定し、14歳未満の者を刑事未成年者として、責任無能力者としている。満14歳未満の者は、精神的成熟が不十分であるため、是非弁識能力又は行動統御能力が一般的に未熟であるとともに、発育途上にある年少者の可塑性の高いことを考慮し、一律に責任能力を否定したものである。仮に行為の是非を弁識する能力及びこの弁識に従って行動する能力に欠けることがない場合でも、13歳の者に責任能力は認められない。

4 誤っている

最決昭59.7.3。本記述では、精神鑑定により心神喪失とされた場合であっても、裁判所が被告人の責任能力を認めることができるかが問題となる。判例は、そのような場合であっても、被告人の責任能力を認めることができとしている。その理由として判例は、「被告人の精神状態が刑法39条にいう心神喪失又は心神耗弱に該当するかどうかは法律判断であるから専ら裁判所の判断に委ねられているのであつて、原判決が、所論精神鑑定書（鑑定人に対する証人尋問調査を含む。）の結論の部分に被告人が犯行当時心神喪失の状況にあつた旨の記載があるのにその部分を採用せず、右鑑定書全体の記載内容とその余の精神鑑定の結果、並びに記録により認められる被告人の犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様等を総合して、被告人が本件犯行当時精神分裂病の影響により心神耗弱の状態にあつたと認定したのは、正当として是認することができる」ということを挙げている。

5 正しい

心神喪失とは、精神の障害により、行為の是非を弁識する能力（是非弁識能力）がないか、又はこの弁識に従って行動する能力（行動統御能力）のない状態をいう（大判昭6.12.3）。判例は、精神障害という生物学的要素と弁識能力及び制御能力という心理学的要素の両者によって責任能力を判断する方法（混合的方法）を採っている。精神の障害がなければ、心神喪失は認められない。